

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5827/2539

บริษัทซุฟฟีเรียร์คาร์เรนท์ จำกัด  
บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ  
จำกัด

โจทก์  
เทคโนโลยี  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยไม่ยอมส่งตัวลูกจ้างที่ขั้บรยณต์พิพาทไปเกิดอุบัติเหตุไปให้พนักงานสอบสวนและไม่นำรยณต์พิพาทไปมอบให้พนักงานสอบสวนต่อมาเมื่อโจทก์และจำเลยเลิกสัญญาเช่าต่อกัน และจำเลยมอบรยณต์พิพาทให้โจทก์แล้วเจ้าพนักงานตำรวจได้มายี้ดรยณต์พิพาทไป การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เพราะไม่สามารถนำรยณต์พิพาทไปให้เข้าได้ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ดังนี้ การที่เจ้าพนักงานตำรวจยี้ดรยณต์พิพาทของโจทก์ไป เป็นการกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายมิใช่การกระทำของจำเลย จำเลยมิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยไม่ยอมส่งตัวลูกจ้างที่ขั้บรยณต์พิพาทไปเกิดอุบัติเหตุไปให้พนักงานสอบสวนและไม่นำรยณต์พิพาทไปมอบให้พนักงานสอบสวนต่อมาเมื่อโจทก์และจำเลยเลิกสัญญาเช่าต่อกัน และจำเลยมอบรยณต์พิพาทให้โจทก์แล้วเจ้าพนักงานตำรวจได้มายี้ดรยณต์พิพาทไป การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เพราะไม่สามารถนำรยณต์พิพาทไปให้เข้าได้

ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ดังนี้ การที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดรถยนต์พิพาทของโจทก์ไป เป็นการกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายมิใช่การกระทำของจำเลย จำเลยมิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลแพ่ง - นายจรัส บุรณพันธุ์ศรี

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญเลิศ เย็นทรวง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ